

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DEMANDANTE

v.

CINDY APONTE VEGA
DEMANDADA

CASO NÚM.: MZ2025CV00342

SALA NÚM.: 307

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISO DE USO

QUERELLA: 2021-SRQ-007108

MOCIÓN CONJUNTA SOMETIENDO
ACUERDO TRANSACCIONAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN la parte demandante, **Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico**, (en adelante “Junta”), representada por el Lcdo. Walter Pérez García, la Lcda. Ashley La Torre Navarro, el Lcdo. Alfonso Orona Amilivia y la parte demandada, **Cindy Aponte Vega**, representada por el Lcdo. Javier Rivera Vaquer, quienes suscriben y muy respetuosamente **EXPONEN Y SOLICITAN**:

1. La Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “La Junta”), presentó un recurso de injunction al amparo de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161), la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico (Ley Núm. 75), y los reglamentos promulgados en virtud de éstas.
2. El recurso fue presentado como consecuencia de unos usos conferidos en ausencia del correspondiente permiso de uso, en la propiedad ubicada en Carr. 121 km. 5.1 del Bo. Rayo Sector Magina en el Municipio de Sabana Grande, Puerto Rico, 00637 y cuyo número de catastro es el 359-070-036-01.
3. Los usos ilegalmente conferidos por la parte demandada consistieron en:

- La operación de una cafetería y barra con venta y consumo de bebidas alcohólicas al detal, música en vivo de karaoke y cinco (5) máquinas tragamonedas para adultos.
 - Conforme a la investigación, la operación de barra con venta de bebidas al detal, música en vivo y cinco (5) máquinas tragamonedas en encuentran en violación al permiso de uso concedido.
4. No empecé a lo anterior, las partes han arribado a unos acuerdos que ponen fin a las controversias trabadas ente la consideración de este Ilustrado Tribunal, a saber:
- a. La parte demandada presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) la enmienda al Permiso de Uso núm. 2023-476270-PU-399760, con la finalidad de legalizar los usos objeto de la presente demanda.
 - b. En la eventualidad de que la OGPe no permita la enmienda del permiso, la parte demandada se compromete a solicitar una nueva solicitud de permiso de uso.
 - c. La parte demandada remitió a la Junta de Planificación el pago de la totalidad la deuda el 9 de abril de 2025, mediante giro postal núm. 29784165120. Una vez sea recibido en la Junta de Planificación, se certificará como satisfecha la deuda.
 - d. La parte demandante desiste del reclamo de \$2,500.00 en concepto de honorarios de abogado.
 - e. De no legalizarse los usos en el término de tres (3) meses, la Junta podrá comparecer al Tribunal en ejecución de sentencia y en solicitud de \$2,500.00 por concepto de honorarios de abogado, según alegadas en la demanda, salvo el incumplimiento obedezca a razones atribuibles a la agencia.
5. Las partes comparecientes afirman que en la negociación y otorgamiento del presente acuerdo han tenido la oportunidad de ser asesorados por la representación legal de su elección y que entienden completamente todas las disposiciones y consecuencias legales de la presente estipulación.

6. Las partes reconocen que han otorgado este acuerdo en forma libre, voluntaria y sin reserva de índole alguna, y sin que haya mediado coacción o intimidación de clase alguna.
7. Este acuerdo ha sido redactado y será interpretado conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En caso de que el Tribunal declare una o más provisiones incluidas en el presente acuerdo, nulas, inválidas, ilegales, o no ejecutables en cualquier aspecto, dicha invalidez, ilegalidad o imposibilidad de ejecución de las mismas, no afectarán el resto de las cláusulas del acuerdo, entendiéndose e interpretándose que éstas nunca formaron parte de la estipulación, por lo que el resto del documento continuará en efecto, y con toda fuerza y vigor.
8. Las partes comparecientes acuerdan y solicitan de este Honorable Tribunal que se dicte Sentencia en el caso de epígrafe de conformidad con los acuerdos alcanzados en la presente estipulación, sin especial imposición de costas, gastos ni honorarios de abogados.
9. Los comparecientes, además, acuerdan que dicha *Sentencia* será final y firme el día en que se dicte, habiendo acordado renunciar a su derecho de apelación y/o revisión.
10. La parte demandada acepta que en la eventualidad de un incumplimiento o amenaza de incumplimiento de cualquiera de los compromisos y acuerdos aquí contenidos, la Junta podrá acudir al Tribunal para solicitar que se ordene el cumplimiento de esta estipulación y se impongan costas, y honorarios de abogados por la suma de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00)
11. Las partes acuerdan mantener la confidencialidad de, y no utilizar, divulgar o publicar el contenido de este acuerdo, ni causar que ninguna otra persona divulgue o publique su contenido, excepto si lo requieren las leyes, reglas aplicables o si es necesario defensa contra cualquier reclamación.

POR TODO LO CUAL, las partes comparecientes solicitan de este Ilustrado Tribunal, acoja los acuerdos transaccionales alcanzados entre las partes, consecuentemente dictando *Sentencia* de conformidad con los mismos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Ponce y San Juan, Puerto Rico, respectivamente, a 9 de abril de 2025.

Representación Legal Parte Demandante

**JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Parte Demandante**

f/Lcdo. Walter J. Pérez García

RUA NÚM.: 20859

PO Box 483

Mercedita, PR 00715-0483

Email: lcdo.walterperez@gmail.com

f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro

RUA NÚM.: 21,578

252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801

San Juan, Puerto Rico 00918

(787)332-0918

Email: ashley.latorre@cdogrouppr.com

f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia

RUA NÚM.: 17,805

Riberas del Río

Calle 6, F6

Bayamón, Puerto Rico 00959

(787) 449-2876

Email: alfonso.orona@gmail.com

Representación Legal Parte demandada

f/ Javier A. Rivera Vaquer

RUA NÚM. 16,843

BUFETE RIVERA COLLADO, LLC.

PO BOX 1435

SAN GERMAN, PR 006831120

TEL. (787) 759-3634

jariva@riveracollado.com